

ORDENANZA Nro. 01/2.022 J.M.

POR LA CUAL SE REGLAMENTA Y ESTABLECE EL NUEVO SISTEMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD, CREA LA POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL Y DEROGA TODAS LAS ORDENANZAS, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS QUE CONTRADIGA A LA PRESENTE ORDENANZA.-

Ciudad del Este, 2 de febrero de 2.022.-

VISTO: La Minuta presentada por los Señores Concejales Abg. Pedro Acuña y el Ing. Victor Torales, donde expresa la necesidad de regularizar y establecer un nuevo sistema organizacional de la Dirección de Orden y Seguridad, a los efectos de la creación de la Policía Turística Municipal; y,

CONSIDERANDO: Que, la Municipalidad de Ciudad del Este es un órgano de gobierno local con autonomía política, administrativa y normativa, por mandato del artículo 166 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay;

Que, la Ley contempla la creación de un cuerpo de Policía Municipal, con jurisdicción territorial, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por las Ordenanzas vigentes, conforme a las necesidades y recursos financieros de cada municipio, y que dependerá directamente del Intendente Municipal, en virtud de lo que manda el artículo 55 de la Ley 3966/2010, Orgánica Municipal;

Que, asimismo el Art. 36 de la citada Ley establece: "Corresponde a la Junta Municipal sancionar Ordenanzas, Resoluciones, Reglamentos en materia de competencia municipal", y

El dictamen favorable de la Comisión Asesora de Legislación, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 2 de febrero de 2.022, Según Acta Nro. 12, por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

CAPITULO I

Artículo 1°.- Regularizar y establecer un nuevo Sistema Organizacional de la Dirección de Orden y Seguridad, y crease la Policía Turística Municipal.-

Artículo 2°.- La Divisiones de Orden y Seguridad, Policía Municipal y la Policía Turística Municipal consisten en instituciones profesionales no deliberantes, verticalistas, obedientes, organizadas con carácter permanente y en dependencia jerárquica del Órgano del Ejecutivo Municipal, vinculadas a través de la Dirección de Orden y Seguridad de la Intendencia Municipal.-

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD

Artículo 3°.- La Dirección de Orden y Seguridad operativamente estará a cargo de un DIRECTOR quien deberá ser nombrado por el Intendente Municipal y será el superior inmediato de los miembros de las DIVISIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD, POLICÍA MUNICIPAL y POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL, siendo el Intendente el superior DIRECTO del mismo, debiendo actuar estrictamente dentro del marco de la Ley 3966/2010, Orgánica Municipal y todas las Ordenanzas y Resoluciones Municipales vigentes.-

Artículo 4°.- Para brindar un mejor servicio a la comunidad, la Dirección de Orden y Seguridad se divide en tres Divisiones: ORDEN Y SEGURIDAD, POLICÍA MUNICIPAL y POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL, pudiendo además formar cuerpos especializados en materia ambiental y sanitaria.-

Artículo 5°.- La Dirección de Orden y Seguridad estará integrada por el siguiente personal:

- a) Un director;
- b) Jefes;
- c) Fiscales;
- d) Componentes de la Policía Municipal;

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 01/2.022 J.M.

- e) Componentes de la Policía Turística Municipal y;
 - f) Funcionarios para la División de Orden y Seguridad a los efectos de cubrir las distintas zonas y lugares bajo responsabilidad de la Dirección.-
- La cantidad de los distintos funcionarios serán determinados por la Intendencia Municipal conforme disposición presupuestaria.-

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD

Artículo 6°.- La Dirección de Orden y Seguridad, es el órgano que tiene la finalidad de ejecutar los servicios relacionados a las tareas de vigilancia y brindar acción preventiva de seguridad hacia los ciudadanos, vecinos o turistas, y bienes del dominio público y privado municipal.-

COMPETENCIA DE LA DIVISIÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD

Artículo 7°.- Constituye competencia directa de esta División:

- Establecer vigilancia y seguridad de los edificios e instalaciones de Dominio Público y Privado de la Municipalidad, especialmente en los recintos donde se guarden documentos y valores;
- Coadyuvar en carácter subsidiario a las tareas de la Policía Municipal de Tránsito en ordenar, dirigir y señalizar la circulación de personas y vehículos dentro de los predios municipales;
- Cooperar con la Policía Nacional, en la prevención de hechos ilícitos, en el mantenimiento del orden y la tranquilidad dentro de sus límites de competencia y concertar planes de acción conjunta.-
- Brindar seguridad, colaboración y orientar a los turistas dentro de los límites de su competencia.-
- Prevenir la ocurrencia o prestar auxilio en casos de siniestros como: incendios, derrumbes, intoxicaciones colectivas, contaminación ambiental, manifestaciones y accidentes en general y concertar planes de acción conjunta con cuerpos similares;
- Impedir la entrada en los edificios públicos municipales o áreas adyacentes, de extraños o sin autorización, fuera del horario laboral, invitándolos a salir como medida de seguridad.-
- Planificar la implementación de equipos tecnológicos que brinden mayor seguridad en los edificios públicos municipales, tales como: sistema de monitoreo de alarmas, cámaras de video
- Realizar todo cuanto sea compatible con el objeto y funciones enunciadas;

REQUISITOS EXIGIDOS PARA INTEGRAR LA DIRECCIÓN DE ORDEN Y SEGURIDAD

Artículo 8°.- El nombramiento a Director recaerá en una persona de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, residente en el municipio, con formación universitaria y que haya tenido experiencia en manejo de personal, con suficiente conocimiento en la materia o en su caso formación Policial o Militar.-

Artículo 9°.- El candidato interesado a ocupar el cargo de Director deberá presentar Curriculum Vitae a la Intendencia Municipal y de entre los candidatos se deberá escoger el que posee más aptitudes para desempeñar dicho cargo.-

Artículo 10°.- Los funcionarios, a los efectos de integrar la Dirección mencionada, deberán tener las siguientes aptitudes y contar con los siguientes requisitos:

- Nacionalidad Paraguaya;
- Tener la edad comprendida entre los 18 a 35 años (para el ingreso);
- Estudios secundarios completos o sus equivalentes;
- Cumplimiento del Servicio Militar obligatorio o en su caso haber realizado cursos para Guardia de Seguridad;
- Examen médico que demuestre las condiciones de salud física y mental del postulante para el cargo;
- Aprobar el examen físico (test de cooper), a ser reglamentado por la Dirección de Orden y Seguridad;
- No tener antecedentes judiciales ni policiales;

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 01/2.022 J.M.

- Solvencia moral y aptitud de prestación de servicios;

CAPITULO II

Artículo 11°.- Los elementos de trabajo que la Institución Municipal deberá proveer a la Dirección de Orden y Seguridad serán los siguientes:

- Camionetas cabina simple y doble cabina equipadas para ser utilizadas como patrulleras y transporte de personal en el cumplimiento de disposiciones municipales;
- Motocicletas equipadas para ser utilizadas como patrulleras en el cumplimiento de disposiciones municipales;
- Bicicletas con sus respectivos equipamientos para realizar bicipatrullas.-
- Equipos tácticos antimotines como escudos, protector de torso, casco etc., a ser utilizados por la Policía Municipal en casos de manifestaciones violentas.-
- Medios de comunicación (Walkie-Talkie), así como linternas, cámaras corporales, armas cortas y largas para cumplir funciones de resguardo de valores y bienes patrimoniales municipales;

Artículo 12°.- La Intendencia Municipal podrá dictar Resoluciones o Reglamentos complementarios a los efectos de un mejor funcionamiento de la Dirección de Orden y Seguridad.-

CAPITULO III
DEL UNIFORME

Artículo 13°.- Los funcionarios de la Dirección de Orden y Seguridad utilizarán el siguiente uniforme, con los distintivos pertinentes e identificatorios:

- Pantalón tipo táctico color negro; con cinturón del mismo color;
- Remera tipo polo mangas cortas y largas color negro con la insignia correspondiente;
- Quepis color negro con la insignia correspondiente;
- Gorra de uso militar color negro;
- Tapa de goma, color negro;
- Casco color negro con la insignia correspondiente en la parte frontal y reflectivo posterior en el caso de efectivos motorizados;
- Y demás equipamientos que disponga la Intendencia Municipal o el Reglamento respectivo.

CAPITULO IV
POLICÍA MUNICIPAL

Artículo 14°.- Constituye competencia de la División P. M., además de lo establecido en el Art. 7°, lo siguiente:

- Ejercer la seguridad interna y externa en los eventos promovidos por el gobierno municipal, se presten servicios públicos o sitios de gran concurrencia pública, debiendo solicitar intervención de la Policía Nacional para la prevención de hechos ilícitos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública;

- Acompañar a las diferentes Direcciones para el transporte de Valores hasta o desde la Municipalidad;

- Ejecutar o hacer cumplir lo dispuesto en Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones municipales referentes a los bienes del Dominio Público y Privado municipal;

- Cooperar con los demás órganos municipales, en el ejercicio del poder administrativo policial con el objetivo de dar cumplimiento a las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones, dentro de sus límites de competencia.-

- Redactar actas o informes de los hechos en los que intervienen, debiendo elevar los mismos al Director de Orden y Seguridad dentro de la jornada de servicio, y en un plazo no mayor de 24 horas hábiles.

Artículo 15°.- Los candidatos para la Policía Municipal, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 10°, también deberán:

- Tener conocimiento sobre manejo de armas cortas y largas, abordamiento de personas;

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 01/2.022 J.M.

- Haber sido seleccionado por mejores actitudes y notas satisfactorias en los cursos de capacitación dictados por los instructores de la Dirección de Orden y Seguridad o la División de Capacitación dependiente de la Dirección Talento Humano.-

Artículo 16°.- La P. M. utilizará el uniforme previsto en el Art. 13°, con los distintivos pertinentes e identificatorios y chalecos tácticos color negro.-

**CAPITULO V
POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL**

Artículo 17°.- Créase la Policía Turística Municipal (P. T. M.) como División de la Dirección de Orden y Seguridad. El objetivo de esta División es brindar seguridad preventiva, facilitación orientación a turistas y visitantes conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas, del cual es miembro el Paraguay.-

Artículo 18°.- Constituye competencia de la División P.T.M., además de lo establecido en el Art. 7°, lo siguiente:

- Garantizar seguridad a turistas y visitantes lo que abarca, protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica dentro de los límites de su competencia, debiendo solicitar intervención de la Policía Nacional para la prevención de hechos ilícitos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública;
- Orientar y facilitar información rápida y veraz a los turistas o visitantes.-
- Redactar actas o informes de los hechos en los que intervienen, debiendo elevar los mismos al Director de Orden y Seguridad dentro de la jornada de servicio, y en un plazo no mayor de 24 horas hábiles.

Artículo 19°.- Los candidatos para la Policía Turística Municipal, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 10°, también deberán:

- Haber participado en programas de capacitación especializada en el Área de Turismo.-
- Expresarse correctamente en los idiomas guaraní, español y portugués.-
- Haber sido seleccionado por mejores actitudes y notas satisfactorias en los cursos de capacitación dictados por los instructores de la Dirección de Orden y Seguridad o la División de Capacitación dependiente de la Dirección de Talento Humano.-

Artículo 20°.- La P.T.M. utilizará el uniforme previsto en el Art. 13°, con los distintivos pertinentes e identificatorios y chalecos tácticos color negro.-

**CAPITULO VI
DISPOSICIONES ESPECIALES
TENENCIA Y PORTACIÓN DE ARMAS**

Artículo 21°.- Los miembros de la Dirección de Orden y Seguridad, podrán portar armas de fuego reglamentarias a los efectos de prevenir cualquier situación que ponga en peligro la integridad física de los mismos al momento de ejercer sus funciones. La Asesoría Jurídica de la Municipalidad, deberá realizar los trámites Judiciales o Administrativos correspondientes para obtener las autorizaciones previstas en la Ley 4036 "De Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines".-

SALARIOS

Artículo 22°.- Los salarios que deberán percibir el Director, jefes, fiscales y demás funcionarios serán contemplados en el Presupuesto Anual de Gastos de cada año de la Municipalidad.-

Artículo 23°.- Establecer una remuneración especial (plus) por la prestación de servicios extraordinarios (sábados, domingos y feriados, horas extras, trabajo nocturno, doble guardia,

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 01/2.022 J.M.

coberturas especiales o asignadas, etc. El Plus será pagado con un recargo del (40%) cuarenta por ciento sobre el salario dispuesto para la Divisiones de la Policía Municipal y la Policía Turística Municipal, y un recargo de 20 % por ciento sobre el salario dispuesto para la División de Orden y Seguridad.-

HORARIO DE TRABAJO

Artículo 24°.- Los componentes de la Dirección de Orden y Seguridad prestaran servicio durante las 24 horas del día en tres turnos rotativos, incluido días feriados:

1er. Turno:

06:00 A.M. horas, hasta las 14:00 P.M. horas.

2do. Turno:

14:00 P.M. horas, hasta las 22:00 P.M. horas.

Servicio Nocturno

22:00 P.M. horas, hasta las 06:00 A.M. horas.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 25°.- Los funcionarios de la Dirección de Orden y Seguridad, que faltaren al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley 1.626 De la Función Pública, Ley 3.966 Orgánica Municipal y los Reglamentos dictados por la Intendencia Municipal.-

Artículo 26°.- Todos los miembros de la Dirección de Orden y Seguridad deberán tener conocimiento de lo que establece la Constitución Nacional de la República del Paraguay; la Ley 1626 De la Función Pública; la Ley Orgánica Municipal 3.966/2010 y las Ordenanzas Municipales y Resoluciones vigentes.-

Artículo 27°.- El Intendente Municipal podrá reglamentar la presente Ordenanza.-

Artículo 28°.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, resoluciones y reglamentos que contradiga a la presente ordenanza.-

Artículo 29°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.

Abg. Pedro Acuña
Presidente J.M.
C.D.E.

